

0030201-58.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... ambos envolvidos com o tráfico de drogas desde a adolescência (fls. 131/139 do Procedimento cautelar nº 0086025-41.2015.8.26.0050). RINALDO e FÁBIO exercem funções semelhantes na organização criminosa, administrando as condutas daqueles que efetivamente comercializam as drogas e cobrando deles, posteriormente, o lucro do tráfico. RINALDO presta contas, na maioria das vezes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0030201-58.2019.8.26.0050 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

0030201-58.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Thiago Aparecido Soares ferreira, Fabio Souza Martins, Rafael Coutinho dos Santos, Rinaldo Antonio do Nascimento, Marinaldo Antonio do Nascimento, Jorge Michael Ananias Ferreira e Daniel Pena Mendes, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso III (nas dependências de estabelecimento prisional), ambos da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 18/novembro/2015, nesta cidade e comarca, teriam se associado entre si e com outros indivíduos conhecidos pelo vulgo de "Tripa", "Torrada" e outros, para o fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta na denúncia que, em 06 de outubro de 2015, por volta das 17:10 horas, na rua do Manifesto Popular, altura do nº 50, nesta cidade e comarca, DANIEL PENA MENDES e RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS, agindo em concurso e com identidade de propósitos, guardavam para entrega a consumo de terceiros, droga, ou seja, 12 (doze) gramas de

cocaína, acondicionadas em 08 (oito) eppendorfs, como comprova o auto de exibição e apreensão juntado a fls. 15, laudo de constatação juntado a fls. 10 e laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 18/19. Os indiciados estavam numa rua de terra batida e de pouco movimento, sendo que DANIEL aparentava estar nervoso e RAFAEL dele se aproximou, conversou brevemente e recebeu algo, sem nada entregar em troca. Em seguida, RAFAEL utilizou rapidamente o telefone celular e voltou a conversar com DANIEL sendo que, em seguida, deixou o local. Diante deste fato, policiais civis que por lá diligenciavam e presenciaram o encontro dos dois resolveram abordá-los. Em poder de RAFAEL foi encontrada a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) e nada foi encontrado em poder de DANIEL. Entretanto, DANIEL apontou aos policiais uma sacola plástica jogada a poucos metros de onde estava, onde foram encontrados 8 (oito) eppendorfs contendo cocaína, como comprova o laudo de constatação juntado a fls. 10 e laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 18/19. Ocorre que RAFAEL, antes de deixar o local, conversou ao telefone com uma pessoa identificada na agenda de seu celular pelo vulgo "Na", através do da linha 11-94866-9142. O telefone por ele utilizado foi apreendido, como consta do auto de exibição e apreensão juntado a fls. 15, tendo IMEI 356305058685556 (TIM) e 356305058685564 (VIVO). Em face da suspeita existente, a Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica dos IMEIs existentes naquele aparelho de telefonia celular e da linha 11-94866-9142 (fls. 22/24 do procedimento cautelar nº 0086025-41.2015.8.26.0050 em apenso). O pedido foi deferido (fls. 29/30 do mencionado procedimento cautelar) e, como a linha não foi utilizada, solicitou-se o IMEI do aparelho utilizado e os dados cadastrais. O IMEI foi informado a fls. 63, sendo 355506066281610, que passou a ser interceptado. A partir das interceptações das comunicações apurou-se que THIAGO APARECIDO SOARES FERREIRA, conhecido pelas alguns de "Guilherme" ou "Pudim", mesmo preso na Penitenciária "ASP Joaquim Fonseca Lopes" de Parelheiros coordena o tráfico de drogas com o auxílio de cinco "gerentes", FABIO DE SOUZA MARTINS, vulgo "Fabinho", RINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, vulgo "Na", "Nal" ou "Gago", JORGE MICHAEL ANANIAS FERREIRA, " vulgo Jorginho", "Torrada" e "Tripa" (os dois últimos ainda não identificados). A função dos "gerentes", sempre sob a supervisão e orientação de THIAGO, consiste em providenciar o armazenamento, embalagem, compra e contabilidade do tráfico, assim como a designação dos vendedores das drogas. Eles exercem suas funções em turnos diurnos e noturnos e gerenciam mais de um ponto de venda de drogas a que dão o nome de "biqueira", "loja", "lojinha", "firma". Por fim, RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS, vulgo "Rafa", MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO e DANIEL PENA MENDES são os que efetivamente vendem a droga aos consumidores finais. Permanecem nas "biqueiras" ora vendendo, ora recolhendo o dinheiro e ora como "olheiros", informando sobre a presença de policiais no local. Os três permanecem sob a responsabilidade dos "gerentes" e também de THIAGO que a tudo fiscaliza. No período entre 18 de novembro de 2015 e 03 de dezembro de 2015 apurou-se que o "Alvo" conhecido pelo vulgo de "Nal" participava ativamente do tráfico de drogas na região do Jardim Mirna. Através das comunicações interceptadas no dia 22 de novembro de 2015 às 12h36, 12h47, 13h48 e 22h15 apurou-se que outro integrante da associação criminosa era FÁBIO DE SOUZA MARTINS e RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS. Apurou-se que as linhas telefônicas utilizadas através do IMEI interceptado estavam cadastradas em nome de Maria das Dores da Silva (fls. 106/107vº), mãe RINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO e de MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO (fls. 127/130 do Procedimento cautelar nº 0086025-41.2015.8.26.0050), ambos envolvidos com o tráfico de drogas desde a adolescência (fls. 131/139 do Procedimento cautelar nº 0086025-41.2015.8.26.0050). RINALDO e FÁBIO exercem funções semelhantes na organização criminosa, administrando as condutas daqueles que efetivamente comercializam as drogas e cobrando deles, posteriormente, o lucro do tráfico. RINALDO presta contas, na maioria das vezes por meio de mensagens de texto ao indiciado THIAGO APARECIDO SOARES FERREIRA, que utiliza o vulgo "Pudim", bem como o nome "Guilherme" e através da linha 11- 97779-2239 exerce o controle do ponto de tráfico, mesmo estando preso na Penitenciária "ASP Joaquim Fonseca Lopes" de Parelheiros (conforme consta dos relatórios juntados a fls. 118/119 e 140/160 do processo nº 0086025-41.2015.8.26.000) A identidade de THIAGO foi desvendada através das conversas e também de duas linhas telefônicas:

11- 97047-2878 e 11 98195-1814 registradas em nome de Juraci Silva de Souza, mãe dos filhos dele (fls. 331/332 do processo nº 0086025-41.2015.8.26.0050). Como THIAGO está preso, a linha telefônica por ele utilizada também é usada por outros detentos. JORGE MICHAEL ANANIAS FERREIRA, irmão de THIAGO é um dos “gerentes do tráfico”, fato demonstrado através das conversas interceptadas nos dias 22 de abril de 2016 às 11h25 e 11h54, 23 de abril de 2016, às 13h12 e 14h57 e 29 de abril de 2016, às 21h33 e dos dados cadastrais da linha telefônica 11 95224-7392 utilizada por ele e das fichas de identificação civil dos familiares. THIAGO E JORGE ostentam passagens criminais. THIAGO manteve contato diuturno com “JORGINHO” (JORGE MICHAEL ANANIAS FERREIRA), “FABINHO” (FABIO DE SOUZA MARTINS), “TORRADA” e “TRIPA”, “gerentes do tráfico”, recebendo informações e determinando diretrizes a seus subordinados, conforme consta do resumo das transcrições (fls. 234/244 do processo nº0086025-41.2015.8.26.0050). Em razão dos fatos apurados foram expedidos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão a serem cumpridos nas residências dos integrantes da organização criminosa sendo que, na residência de JORGE MICHAEL ANANIAS FERREIRA foram presos YONE GOMES SOARES e TIAGO LEANDRO LIMA pois nos aposentos deles foram localizados quatro “tabletes” de “pasta base de cocaína, como consta do auto circunstanciado juntado a fls. 6 do processo nº 0046266-36.2016.8.26.0050.

A denúncia (fls. 118/121) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 07/37), sendo a peça acusatória recebida em 31/agosto/2016 (fls. 152/153). Houve determinação para desmembramento do feito em relação ao réu Rinaldo após a prolação da sentença condenatória dos corréus, o que foi realizado conforme despacho de fl. 760/761. Os corréus foram devidamente condenados (fls. 554/577). O acusado Rinaldo foi preso, sendo determinada sua citação. Após a necessária notificação/citação (fl. 771), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 776/777).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio sistema SAJ e audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 868/876); a Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, além da fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. O acusado é confesso.

Interrogado em Juízo, o acusado Rinaldo Antonio do Nascimento confessou a autoria delitiva; era o responsável por recolher o dinheiro da venda das drogas, fazer a contabilidade e entregar o numerário a uma terceira pessoa (link - fl. 831).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Reinaldo Andreolli, policial militar, disse que estava com seu colega de farda Daniel, diligenciando pelo local dos fatos para combater o crime de tráfico de drogas; visualizaram um ponto conhecido; havia duas pessoas no local; a movimentação era característica de tráfico; aproximaram-se delas e efetuaram a abordagem; em revista, nada foi encontrado; no entorno, foram encontrados entorpecentes, no Jardim Lucélia; havia aparelhos celulares com os presos (fl. 774 - áudio sistema SAJ).

O depoente Daniel Kemell Mourad, policial militar, narrou que disse que foi feita uma interceptação telefônica em dois celulares de indivíduos que foram presos na diligência supracitada; os indivíduos atuavam e uma “biqueira”; Thiago, um preso, se comunicava com outras pessoas fora do presídio; tinha alguém que se identificava como “Naldo”; a interceptação telefônica durou alguns meses; também gerou uma busca e apreensão; uma moça e um rapaz foram presos; o denunciado Rinaldo era um dos gerentes (link - fl. 831).

Allan Francisco Athayde Soares, delegado de polícia, ouvido por carta precatória

nos autos originais, narrou que dois policiais, visando coibir o tráfico de drogas nas dependências da área de circunscrição que pertence ao Jardim Mirna, 85 DP, onde o depoente trabalhava na época, abordaram dois indivíduos em atitude suspeita de que estariam traficando; foi arrecadada uma pequena quantia em dinheiro e pouca substância entorpecente, comprovando-se posteriormente que era ilícita; os dois rapazes eram Rafael Coutinho e Daniel Pena; o celular de um deles foi apreendido; representou por uma interceptação telefônica e, deferida, começou a monitorar; comprovou-se que ambos, além de outras pessoas, faziam parte de um esquema de tráfico de drogas; Rafael e Daniel eram somente vendedores; participou de toda a investigação; apurou-se que Tiago, que era conhecido como Guilherme, vulgo Pudim, estava nas dependências da Penitenciária de Parelheiros era o organizador central do esquema, o irmão dele, Jorginho, era um dos gerentes, Rinaldo, vulgo Nal, era outro gerente, Fabinho também era gerente; havia outras duas pessoas que não conseguiram identificar "Torrada" e "Tripa" Marinaldo, irmão de Rinaldo, também era vendedor (fls. 375/379).

Pois bem. Diante de um quadro probatório bastante robusto é inquestionável que o réu Rinaldo e os demais corréus se associaram para a prática da narcotraficância. A testemunha responsável pelas investigações narrou todo o deslinde da interceptação realizada que culminou com a identificação dos envolvidos na prática delitiva, inclusive do denunciado Rinaldo que, segundo as referidas interceptações, era um dos gerentes do tráfico. Some-se tudo isso a confissão do acusado quanto a participação na associação para a traficância. Apenas para ilustrar o envolvimento do acusado Rinaldo, vulgo Nal, com os demais corréus copio quadro das falas da interceptação telefônica (autos em apenso):

Comprovada a autoria e materialidade delitiva a condenação é medida de rigor. Caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, pois a associação do tráfico ilícito de entorpecente estava sendo cometida, inclusive, de dentro da Penitenciária de Parelheiros onde o corréu Thiago se encontrava recolhido.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

#### DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu é reincidente (fls. 772/773 – processo 0059179-89.2012).

Dessa forma, fixo sua pena base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto) chegando a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva por não existir outras modificadoras aplicáveis.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será, inicialmente, o fechado, único compatível com o tipo de crime perpetrado.

O crime cometido não permite qualquer substituição ou favor legal.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO, e o faço para declarar Rinaldo Antonio do Nascimento, qualificado nos autos, incurso no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.

O acusado encontra-se preso por este processo desde 03/novembro/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Desse modo cumprida a totalidade da pena privativa de liberdade, restando tão somente a pena de multa. Expeça-se alvará de soltura clausulado imeditamente.

Expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se para a Vara das Execuções Criminais para extinção da pena pelo cumprimento, nos termos do Comunicado CG nº 2651/2017.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P . I . C .

São Paulo, 06 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.